

SOLICITUD DE COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL

1. GENERALIDADES Y OBJETO DE LA CONTRATACION;

El SERVIU Región de Arica y Parinacota, requiere contratar el **"SERVICIO DE EXAMEN INICIAL DE CONTROL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS O DROGAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS ILEGALES"**, para 01 funcionaria del SERVIU, para aplicación, procesamiento, análisis y reporte de un examen de consumo de sustancias o droga estupefaciente o psicotrópicas ilegales, mediante muestra biológica de pelo, esto respecto de las autoridades que desempeñan cargos comprendidos en el artículo 110 de la Ley N° 21.806, para dar cumplimiento al examen inicial establecido en dicha disposición legal y a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República sobre la materia en comento.

El servicio corresponde a un examen individual, asociado a la asunción de un cargo público comprendido en la normativa aplicable y no comprende los controles periódicos que deban realizarse con posterioridad durante el ejercicio del cargo, y tiene por finalidad pesquisar la presencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, o sus metabolitos relevantes, en la muestra analizada, y no busca diagnosticar dependencia, adicción ni otra condición clínica de la autoridad examinada.

La contratación referida se ajusta a lo establecido en el numeral 1, literal d.) del artículo 7° y en el artículo 56 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus modificaciones, y en los artículos 97 y 98 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El proveedor deberá ofertar y cumplir con los siguientes requisitos técnicos mínimos:

- Contar con laboratorio autorizado por la autoridad sanitaria competente, o con autorización, habilitación o acreditación equivalente aplicable.
- Acreditar capacidad técnica para analizar sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales en muestra biológica de pelo.
- Utilizar metodología validada para matriz de pelo.
- Contar con un sistema documentado de cadena de custodia que asegure la trazabilidad, individualidad e inviolabilidad de la muestra.
- Conservar contramuestra suficiente para verificación en caso de resultado positivo, no concluyente o impugnado.
- Contar con procedimiento de confirmación de resultados positivos mediante técnica cromatográfica acoplada a espectrometría de masas, u otra técnica equivalente o superior validada para matriz de pelo.
- Adoptar medidas de confidencialidad y protección de datos personales y sensibles durante todo el procedimiento.

3. REQUISITOS MÍNIMOS Y CARACTERÍSTICAS;

Es necesario un (01) examen individual de consumo de sustancias o droga estupefaciente o psicotrópicas ilegales, cuyos objetivos y alcances se detallan en el presente documento.

El servicio consiste en la aplicación de un (01) examen de control de consumo mediante muestra biológica de pelo, incluyendo la toma de muestra, cadena de custodia, traslado, análisis de laboratorio, confirmación de resultados positivos si correspondiere, conservación de contramuestra, emisión del informe de resultado y entrega de los antecedentes necesarios para verificar la ejecución del servicio.

El examen tiene por finalidad pesquisar la presencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, o sus metabolitos relevantes, en la muestra analizada. El servicio no tiene por objeto diagnosticar dependencia, adicción ni otra condición clínica de la autoridad examinada.

Se deberá cotizar todos los servicios solicitados: las ofertas que no contemplen todos los servicios serán declaradas inadmisibles.

4. PERSONA SUJETA AL EXAMEN

El examen será aplicado a la Directora (S) del SERVIU Región de Arica y Parinacota, quien desempeña

un cargo comprendido en el artículo 110 de la Ley N° 21.806.

La individualización necesaria para realizar la toma de muestra será comunicada al proveedor adjudicado por la contraparte institucional designada por el SERVIU, mediante un canal reservado.

5. PRESENTACIÓN COTIZACIÓN

Se recomienda que la presentación de cotización adjunte archivos con descripción completa del producto y/o servicio, indicando el cumplimiento de cada una de las características establecidas en la solicitud de cotización por compra ágil incluyendo fotografías o imágenes del producto y/o servicio, como también mencionar los materiales a utilizar, los cuales deben ser de buena calidad, incluir ficha técnica de estos.

La cotización debe indicar costo unitario y total, expresado en valor neto e indicando separadamente el Impuesto que corresponda o la expresión de que se encuentra exento de impuestos.

6. ANTECEDENTES QUE DEBE PRESENTAR EL PROVEEDOR

Para efectos de cotizar, el proveedor deberá acompañar o indicar de manera simple:

1. Identificación del laboratorio que realizará el análisis y autorización sanitaria o acreditación aplicable;
2. Ficha técnica o descripción breve de la metodología de análisis en matriz de pelo;
3. Sustancias o grupos de sustancias pesquisadas;
4. Plazo para toma de muestra y entrega de resultado;
5. Valor total del servicio, impuestos incluidos;
6. Mecanismo de entrega segura del resultado;
7. Declaración de cumplimiento de cadena de custodia, conservación de contramuestra y confidencialidad.

La no entrega de esta documentación será causal de observación o rechazo del servicio.

7. ESTIMACIÓN DEL MONTO CONTRATACIÓN

Se estima un monto total de **\$500.000** (quinientos mil pesos) IVA incluido, para la ejecución de los servicios.

8. SELECCIÓN DE PROVEEDOR

Se elaborará un cuadro comparativo para seleccionar la cotización más conveniente a las necesidades del servicio y se emitirá Orden de Compra la cual se notificará a través del portal www.mercadopublico.cl.

9. PROCEDIMIENTO PAGO OPORTUNO

El proveedor deberá dar estricto cumplimiento a la normativa vigente sobre pago oportuno. En este contexto, será requisito indispensable que, una vez recibida conforme la provisión del bien o servicio por parte de la entidad compradora, el proveedor emita correctamente el respectivo documento tributario de cobro, asegurando el cumplimiento de los requisitos formales exigidos, entre ellos la correcta incorporación del número ID de la Orden de Compra en el campo correspondiente.

Asimismo, el proveedor deberá remitir oportunamente la documentación de cobro en formato electrónico archivo XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com, junto con sus datos bancarios debidamente

validados, a fin de dar curso al proceso de pago mediante transferencia electrónica.

El incumplimiento en la correcta emisión de los documentos tributarios o en la entrega oportuna de la información requerida podrá generar rechazos, devoluciones o retrasos en el proceso de pago, no siendo responsabilidad de la entidad compradora.

El plazo de pago se regirá por lo establecido en la normativa de pago oportuno, correspondiente a un máximo de 30 días corridos contados desde la correcta recepción del documento de cobro.

En caso de que el proveedor opte por ceder el crédito a una empresa de factoring, deberá informar oportunamente a la entidad compradora dicha cesión, cumpliendo con los procedimientos y requisitos establecidos en la normativa vigente. La factura deberá encontrarse correctamente emitida, sin observaciones ni rechazos, y la cesión deberá estar debidamente registrada en el sistema correspondiente.

Será responsabilidad exclusiva del proveedor asegurar que la información asociada a la cesión de crédito sea correcta y oportuna. La entidad compradora no asumirá responsabilidad por retrasos en el pago derivados de errores en la emisión del documento, inconsistencias en la cesión o incumplimiento de los requisitos formales exigidos para el factoring.

- **Para asegurar un pago oportuno;** los datos bancarios deben estar informados al momento de emitir la factura o cobrar el servicio, idealmente antes de que se cumplan los primeros 20 días corridos de la obligación.

Información de Factoring: En el caso de cesión de facturas a empresas de factoring, la información al deudor debe realizarse con anticipación para asegurar el pago en el plazo estipulado, considerándose oportuno informar al menos con 15 días de antelación a la fecha de pago.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN

Atendida la naturaleza legal del examen requerido, el proveedor deberá ejecutar el servicio con la mayor celeridad posible.

En su cotización, el proveedor deberá indicar el plazo comprometido para realizar la toma de muestra, contando de la aceptación de la orden de compra o desde la coordinación efectiva con la contraparte institucional, y el plazo de entrega de los resultados, contando desde la toma efectiva de las muestras.

La coordinación de la toma de muestra deberá realizarse de manera reservada, procurando no afectar el normal desempeño de las funciones de la autoridad examinada. Cualquier imposibilidad, reprogramación o incidencia que pueda afectar la toma de muestra o la entrega oportuna deberá ser informada de inmediato a la contraparte institucional.

11. SUSTANCIAS A PESQUISAR

El examen deberá pesquisar, a lo menos, las siguientes sustancias, grupos de sustancias o metabolitos relevantes:

- Cannabis;
- Cocaína;
- Opiáceos;
- Anfetaminas, metanfetaminas y sustancias relacionadas.

El proveedor deberá indicar en su cotización, ficha técnica o antecedente equivalente, las sustancias, grupos de sustancias o metabolitos que serán pesquisados, los niveles de corte utilizados y las unidades de medida aplicables a matriz de pelo.

12. TOMA DE MUESTRAS Y CADENA DE CUSTODIA

La muestra deberá ser obtenida por personal capacitado del proveedor, en el lugar que coordine el SERVIU, preferentemente en dependencias institucionales o en otro lugar que permita resguardar la privacidad del procedimiento.

El procedimiento deberá contemplar identificación segura de la autoridad examinada, registro de fecha, hora y lugar de toma, identificación del responsable de la toma, rotulación o codificación de la muestra, separación de muestra principal y contramuestra, embalaje, sellado, traslado seguro y registro de recepción en laboratorio.

El proveedor deberá adoptar medidas para evitar contaminación, sustitución, pérdida, alteración o deterioro de la muestra.

13. ANÁLISIS Y CONFIRMACIÓN

El análisis deberá realizarse mediante metodología validada para muestra biológica de pelo. El proveedor deberá informar, en términos generales, el segmento o longitud aproximada de pelo a analizar, la técnica utilizada, los niveles de corte y los controles de calidad aplicados.

Todo resultado positivo obtenido mediante técnica inicial o presuntiva deberá ser confirmado mediante técnica cromatográfica acoplada a espectrometría de masas, tales como GC-MS, LC-MS/MS u otra técnica equivalente o superior validada para matriz de pelo.

El informe de resultado no podrá contener diagnósticos clínicos, conclusiones sobre dependencia, adicción ni juicios médicos ajenos al objeto del examen.

14. CONTRAMUESTRA

El proveedor deberá conservar una contramuestra suficiente, debidamente sellada, rotulada o codificada, y custodiada bajo condiciones que aseguren su integridad.

En caso de resultado positivo, no concluyente o impugnado, la autoridad examinada podrá solicitar el análisis de la contramuestra, conforme al procedimiento informado por el proveedor y a las instrucciones que imparta el SERVIU.

15. ENTREGA DE RESULTADOS

El resultado deberá ser entregado por escrito, mediante canal seguro, al funcionario o profesional designado por el SERVIU para relacionarse con el laboratorio y con la autoridad examinada, según determine el SERVIU.

El resultado del examen tendrá carácter público en los términos del artículo 110 de la Ley N° 21.806. Sin perjuicio de ello, mantendrán carácter reservado los antecedentes médicos, formularios de medicamentos, registros de cadena de custodia, datos personales, antecedentes clínicos, muestras, contramuestras y cualquier otra información sensible no comprendida estrictamente en el resultado del examen.

La publicación o comunicación pública del resultado será de responsabilidad del SERVIU, conforme a las instrucciones que resulten aplicables. El proveedor no podrá divulgar resultados ni antecedentes del procedimiento por iniciativa propia.

16. PRODUCTOS ESPERADOS

El proveedor deberá entregar un informe individual de resultado del examen, indicando al menos la identificación o código de muestra, fecha de toma, tipo de muestra, sustancias o grupos pesquisados, técnica utilizada, resultado obtenido, niveles de corte y firma del profesional responsable.

Además, deberá entregar un comprobante o informe breve de ejecución del servicio, que permita verificar la toma de muestra, la cadena de custodia, el análisis y la entrega del resultado, sin incluir antecedentes sensibles innecesarios.

También deberá dejar constancia de la conservación de la contramuestra y del plazo durante el cual permanecerá disponible.

17. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El proveedor, su personal y toda persona que intervenga en la ejecución del servicio deberán guardar estricta reserva respecto de la identidad de la autoridad examinada, antecedentes médicos o personales, formularios, muestras, contramuestras, registros de cadena de custodia y demás información sensible asociada al procedimiento.

La obligación de reserva no obsta a la publicidad del resultado del examen en los términos establecidos por el artículo 110 de la Ley N° 21.806, cuya gestión corresponderá al SERVIU.

El incumplimiento de estas obligaciones constituirá incumplimiento grave del servicio contratado.

18. CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS

La autoridad competente en representación del SERVIU estará facultada para aplicar multas al proveedor en el caso, forma y plazos que, a continuación, se indica, siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor por la Contraparte Técnica.

- a. En caso de atraso en la entrega de los resultados de las muestras realizadas, se aplicará una multa equivalente al 3% del monto del pago total de la contratación, sin impuestos, por cada día hábil de atraso.

Sin perjuicio del límite de cobro de la multa señalado precedentemente, el monto total de las multas cobradas durante la vigencia de la contratación no podrá superar el 20% del monto total de la contratación.

19. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTA

- a. Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, la Contraparte Técnica deberá comunicar inmediatamente de ello al contratista, mediante correo electrónico, informándole sobre el cobro a aplicar y sobre los hechos en que éste se motiva.
- b. A contar de la comunicación singularizada en el literal anterior, el contratista tendrá el plazo de dos (02) días hábiles para efectuar sus descargos, mediante correo electrónico, ante la Contraparte Técnica de la contratación, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.
- c. Vencido el plazo indicado en el literal anterior sin que se hayan presentado descargos o si durante este plazo el contratista aceptase los hechos en que se funda la multa, se aplicará la correspondiente multa por medio de un acto administrativo fundado de la autoridad competente. El indicado acto administrativo deberá notificarse al proveedor de conformidad a lo establecido en el artículo 140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus modificaciones.
- d. Si el contratista ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el SERVIU podrá rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del contratista deberá formalizarse, a través de la dictación de un acto administrativo fundado de la autoridad competente, en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la multa a aplicar. El indicado acto administrativo deberá notificarse al proveedor de conformidad a lo establecido en el artículo 140 del Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y sus modificaciones.
- e. Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
- f. El monto de la multa será rebajado del pago que el SERVIU debe efectuar al contratista.

20. PACTO DE INTEGRIDAD

- a. El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente Compra Ágil, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo.
- b. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en la presente solicitud de cotización y los documentos integrantes.
- c. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el presente proceso es una propuesta real, seria, pura y simple, con información fidedigna; y, en términos

- técnicos y económicos ajustados a la realidad y lo solicitado, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- d. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente expresadas sean asumidas y cabalmente cumplidas.
 - e. El oferente se obliga a dar cumplimiento a la presente Solicitud de Cotización dentro de los plazos establecidos, en la forma, condiciones y características que se determinan en ellas, además de respetar lo solicitado en los antecedentes que la complementan.
 - f. El oferente se compromete a no realizar, por iniciativa propia, cambio alguno a las especificaciones técnicas del servicio solicitado.

Dar estricto cumplimiento a la Ley N° 21.643, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de Prevención, Investigación y Sanción del Acoso Laboral, Sexual o de Violencia en el Trabajo.

21. GARANTIA

El período de garantía del producto y/o servicio no deberá ser inferior a seis meses, contados a partir de su recepción conforme, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley N° 19.496 el Artículo 21, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

22. CONDICIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO

- a) El proveedor deberá contar con los elementos necesarios para la realización del servicio a contratar.
- b) El proveedor y/o personal de la Empresa, deberá estar calificado para el trabajo encomendado.
- c) Los insumos a utilizar deberán ser de alta calidad.
- d) El proveedor deberá planificar y coordinar la prestación del servicio con la contraparte designada del SERVIU, quien hará la supervisión de estos.

Jaqueline
Duque
Valderrama

Firmado digitalmente por
Jaqueline Duque
Valderrama
Fecha: 2026.07.06 09:54:29
-04'00'

**ENCARGADA SECCION DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVIU REGION DE ARICA Y PARINACOTA**

Andrea
Parodi
Toranzo
apt.

Firmado
digitalmente por
Andrea Parodi
Toranzo
Fecha: 2026.07.03
15:23:19 -04'00'